主題精選：房地所有權人 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 自住之意涵
發布日期: 2024-03-21
內文
地價稅及土地增值稅所採用之「自用住宅用地」，法有明文定義（詳見土地稅法§9），適用上
較明確。然，房屋稅及房地合一所得稅所採用之「自住」，法無明文定義，其意涵因適用情形
而異。茲就其適用情形分析其自住意涵如下：
• (一) 自住之房屋稅優惠稅率：
1. 條件：(1)戶籍條件：房屋所有權人、配偶或直系親屬辦竣戶籍登記，並供房屋所有權人、
配偶或直系親屬實際居住使用。(2)使用條件：房屋無出租或營業使用。(3)戶數條件：房屋
所有權人、配偶及未成年子女持有住家用房屋全國合計三戶內。
2. 優惠稅率：自住房屋，按房屋現值之1.2%課徵。全國僅持有一戶，按房屋現值之1%課徵。
• (二) 自住之房地合一所得稅免稅及優惠稅率：
1. 條件：(1)戶籍條件：房地所有權人或其配偶、未成年子女辦竣戶籍登記，且連續滿六年。
(2)持有條件：房地所有權人或其配偶、未成年子女持有並居住於該房屋連續滿六年。(3)使
用條件：交易前六年內，無出租、供營業或執行業務使用。(4)次數條件：房地所有權人或
其配偶、未成年子女於交易前六年內未曾適用本項免稅規定。換言之，每六年享用一次。
2. 優惠規定：自住房地，房地交易所得在400萬元以下，免徵；超過400萬元部分，稅率
10%。
• (三) 自住之房地合一所得稅重購退稅：
1. 條件：(1) 戶籍條件：房地所有權人或其配偶、未成年子女應於該出售及購買之房屋辦竣戶
籍登記並居住。(2) 使用條件：出售前一年內，房屋無出租、供營業或執行業務使用。(3)
時間條件：自完成移轉登記之日起二年內重購。先購後售亦適用之。(4)名義條件：出售或
重購房地限以納稅義務人本人或其配偶名義登記。(5)時效條件：自完成移轉登記之日起五
年內申請退還。(6)移轉條件：重購後五年內再行移轉或改作其他用途，追繳原退還稅款。

2. 退稅金額：(1)重購房地價格大於出售房地價格：退還全部納稅金額。(2)重購房地價格不及
出售房地價格：就納稅金額按重購價格占出售價額之比率申請退稅。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下